



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 94/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

התובעת: בלה שפין  
מרחוב פרוג 31 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: נציגות הבית המשותף רחוב דוד ילין 15 תל אביב  
ע"י ב"כ עוה"ד ארי הלל  
מרחוב דיזינגוף 205 תל אביב

**פסק דין**

הסכסוך דנן עניינו בבית המשותף ברחוב דוד ילין 15 תל אביב הבנוי על חלקה 385 בגוש 6213 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

התובעת, בעלת תת חלקה 1 בבית – דירה בקומת המרתף, תוקפת בהליך דנן את הליכי שיפוץ שנערכו בבית. התובעת טוענת כי הסכימה עקרונית לעריכת שיפוץ בבית באסיפה מיום 25.01.10. אולם, לא הובאו לאישור בעלי הדירות, בניגוד להחלטת האסיפה הכללית, פרטי השיפוץ הקונקרטיים והיא לא היתה מעורבת כלל בהליכי אישור השיפוץ. רק כאשר קיבלה דרישת תשלום בגין חלקה בעלות השיפוץ בסך של 47,464 ש"ח, קיבלה לראשונה את המפרט הטכני ובו גילתה כי השיפוץ עוסק בבניין הראשי וכולל שיפור משמעותי בבניין ואין כל התייחסות לאיזור דירת התובעת ולדרך הגישה אליה. מעבר לעלות הגבוהה שלטענת הנתבעת אין היא צריכה לשלם בגין השיפוץ, הרי שגם נגרם לה נזק עקב הפחתת דמי השכירות של הנכס בשל עבודות השיפוץ. בנוסף, התובעת נשאה לאורך השנים בעלויות תיקון הצפות ונזילות לנכס שבבעלותה והתקנת קירות גבס שהקטינו את שטח דירתה.

לאור כל האמור לעיל עתרה התובעת למתן צו עשה לפיו יובחן בין שיפוץ הכרחי לבין שידרוג, למתן צו אשר יורה על ביצוע עבודות בכניסה, קירות וסביב דירתה ולחלוקת הוצאות השיפוץ לפי "ההנאה והשימוש" ולא על פי השטח הפנימי של הדירה.

הנתבעת, נציגות הבית, טענה כי המדובר בבית שלא נערך בו שיפוץ למעלה מ- 30 שנים. עבודות השיפוץ בוצעו על פי הנחיות ויעוץ מקצועי שקיבלה הנתבעת מחברת עזרא וביצרון (להלן: "החברה"). באסיפה מיום 25.01.10 אישרו בעלי הדירות, לרבות התובעת, את הצורך בשיפוץ ומפרט השיפוץ נקבע על ידי מהנדס מטעם החברה. התובעת אף שוחחה עם המהנדס ושטחה בפניו את טענותיה ודרישותיה. החברה היא אף זו אשר ערכה התמחרות ומכרז בין 8 קבלנים שונים לאחריהם נבחר על ידי הנציגות הקבלן המבצע. מהנדס מטעם החברה גם פיקח על העבודות. השיפוץ כלל, בין היתר, עבודות הכרחיות במערכת הביוב ובאיטום קירות המסד. עלות השיפוץ



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 94/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

הכוללת, בסך של 398,902 ש"ח, חולקה בין בעלי הדירות על פי חלקם ברכוש המשותף כמפורט  
בנסח הרשום. הנתבעת מעלה גם טענות בנוגע לשימושים שנעשו בדירת התובעת בעבר.

מטעם התובעת הוגש תצהירה וכן חוות דעת השמאי ערן לס. מטעם הנתבעת הוגש תצהירו של מר  
מיכאל הלל.

## דיון

התובעת מבקשת בתביעתה 3 סעדים שונים ונדרון בהם על פי סדרם.

*שיפוץ הבית – האם שיפוץ או שדרוג?*

סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מגדיר "החזקה תקינה" כ-  
"שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו  
לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן.

ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550, מוסבר עקרון זה היטב  
מפי כבוד השופט חשין בקובעו: "בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם  
עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו  
כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי- אבן תחת אבן, חלון תחת חלון,  
דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו  
היקש מדרכי פירוש של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי  
הזמן והמקום- קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת...".

לפיכך, אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' גם ע"א  
(ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

כך גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21  
ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499 פוסק כבוד השופט דרורי כי:

"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג,  
וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר  
חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב  
טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים,  
ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים.  
אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת  
וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג ... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה,



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 94/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. **גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה.** מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית" (ההדגשות שלי, א.ס.).

בכתב התביעה טוענת התובעת באופן כללי כי רכיבים של סיווד, ריצוף, החלפת לובי, אינטרקום, חדר אופניים ותאורה (סעיף 9 לכתב התביעה) הינם שיפור משמעותי שאינו נכלל לגדר ההגדרה של "החזקה תקינה". כך גם בדיון המקדמי נטען על ידה כי "ציפוי החיפוי של הבנין, גינון, שבילי בנין – כל אלה לטענתי הם לא בגדר תחזוקה שוטפת של הבניין, אינטרקום, חדר אופניים, גינה תאורה, גדר ההפרדה ששופצה, כל אלה הם בחזקת השבחה ושידרוג הבניין" (עמוד 1 שורות 11-13). אולם, תוך כדי ההליכים דנן מיקדה התובעת את טענותיה בנוגע לעבודות קונקרטיות שאינן מהוות לשיטתה "החזקה תקינה", כמפורט בחוות דעת המומחה מטעמה – מר לם.

בהקשר זה התובעת אף שילמה בהתאם לחוות הדעת האמורה סכום שאינו שנוי במחלוקת בסך של 30,991 ₪ בגין חלקה בעלויות השיפוץ (סעיף 25 לתצהירה).

דא עקא, מחוות הדעת לא עולה כל טענה כאילו בוצעו עבודות כלשהן בבית שאינן בגדר "החזקה תקינה". אין כל טענה שכזו בחוות הדעת! ההפחתות שמבצע השמאי הינן בגין עבודות "הקשורות אך ורק לכניסה ממוזיר 2" (עמוד 8 לחוות הדעת). גישה זו של השמאי עולה גם מעדותו "אם חידוש של המעטפת נעשה בכל הכניסות צריך לשלם על הכול אם זה רק בחזית אחת או החזית הזו צריכה לשאת בזה או לשפץ גם את החלק השני" (עמוד 5 שורות 21-22).

כך עולים גם הדברים מטיעוניה של התובעת "הם נעשים בצד אחד לטובת ההנאה ואיכות החיים של עשרה דיירים. בצד שלנו שזו כניסה אחרת נפרדת כלום לא נעשה מלבד צביעת הבניין שזה חלק קטן כי הבית שלנו הוא 70 אחוז מתחת לאדמה" (עמוד 1 שורות 13-14) ומעדותה "בחוות דעת השמאי מטעם בלה שפין, שום דבר לא עשו בצד שלי אותו זבל ואותו לכלוך ואותו מדרגות שהיו לפני 40 שנה שקניתי הוא שנשאר" (עמוד 4 שורות 23-25). זוהי הסיבה האמיתית לסעד המבוקש ולא עצם העבודות שבוצעו.

אולם, הבית דנן רשום כבית משותף ועל ניהולו חל התקנון המצוי. המשמעות היא כי בהעדר הכרזה על הבית כבית מורכב על פי סעיף 59 לחוק המקרקעין (ולא נטען כי קיימת הכרזה שכזו) הרי שעל התובעת לשאת בעלויות השיפוץ גם של חלקים מן הרכוש המשותף אשר אינם "קשורים" לדירתה.

על התובעת לשאת גם בחלקה בגין עלויות שיפוץ רכוש משותף שהיא איננה "נהנית" ממנו. ההלכה היא ברורה בהקשר זה – מידת ההנאה והשימוש שעושה בעל דירה ברכוש המשותף איננה משפיעה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 94/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

על היקף חבותו לתשלום מיסי נציגות (ר' בהקשר זה ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נגד פנחס וחיה מרכוס ואח' פ"ד מא (2) 561 וכן ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 06.11.06)).

משכך, אין כל בסיס לטענות האמורות של התובעת.

גם לגופם של דברים הרי שהעבודות שפורטו על ידי הנתבעת ככאלו שהן בבחינת "שדרוג" לשיטתה, נכללות בגדר "החזקה תקינה" על פי מבחני הפסיקה כאמור.

כך, בודאי בנוגע לעבודות שיפוץ חדר המדרגות וחלל הכניסה לבניין וחידושי צבע. הכיצד עבודות אלו אינן יכולות להיכלל בגדר "החזקה תקינה" כאמור? ! המדובר בבירור בחידוש הקיים. הדברים נכונים לגבי תיבות הדואר, דלת הכניסה, ויטרינות ואינטרקום ופיתוח החצר על פי ההלכה שלעיל. במיוחד אמורים הדברים כאשר אין המדובר בתוספת של פריטים, אלא בכאלו שהיו מותקנים בלובי עוד לפני עבודות השיפוץ.

גם התמונות שצורפו המתעדות את מצב רחבת הכניסה לבית והלובי לפני ביצוע העבודות (נספח א' לכתב ההגנה) ואחריהן (מוצגים ת/1 ו- ת/2) מלמדות על כך היה צורך בביצוע העבודות בבחינת "שמירה על המצב הקיים" - מן התמונות הישנות ניכר לובי ישן, תיבות דואר מתפרקות ורצפות שבורות ועקומות. אין ספק כי המדובר בלובי שלא שופץ שנים רבות. מן התמונות החדשות ניכר כי בוצעו עבודות סבירות ללא הוצאות חריגות. ויודגש, גם מן התמונות עולה בבירור כי אשר הותקן בשיפוץ הינו חידוש של הקיים ללא תוספות ניכרות.

לאור כל האמור לעיל הרי שלא מצאתי איזה מן העבודות אשר בוצעו במסגרת שיפוץ הבית שאינן בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף.

במיוחד אמורים הדברים כאשר אין מחלוקת, למעשה, בין הצדדים כי נדרש היה שיפוץ לבית- כך עולה מטיעוני התובעת "אין לנו בכלל ויכוח שצריך שיפוץ בבניין, דובר על כך הרבה מאד שנים" (עמוד 1 שורה 11). כך עולה מן האסיפה הכללית מיום 25.01.10 שאיננה מוכחשת (נספח ב' לכתב ההגנה וראה גם עדות התובעת בעמוד 4 שורות 21-22) במסגרתה אישר רוב מוחלט של בעלי הדירות את עבודות השיפוץ. כך גם עולה מן העובדה שהתובעת שילמה לאחר הגשת התובענה דנן חלק ארי מן הסכום שנדרשה לשלם בגין השיפוץ (סעיף 25 לתצהירה).

*עבודות בסביבת נכס התובעת – האם נדרשות?*

טענת התובעת בהקשר זה מתבססת על חוות דעת השמאי ולפיה במסגרת עבודות השיפוץ יש לכלול גם עבודות לתיקון וחידוש המדרכה ושביל הגישה לדירתה, שער כניסה, תיקון גדר בין בנינים, פיתוח גינה וסלילת מתקן חניה לאופניים וחידוש צבע לפרטי נגרות מסגרות ואלומיניום (עמוד 7 לחוות הדעת). בסיס הטענה הוא כי יש לבצע עבודות בכניסה למרתף הדומות לעבודות שבוצעו בכניסה לחלק המרכזי של הבית.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 94/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

בכל הקשור לעבודות לחידוש צבע לפרטי נגרות מסגרות ואלומיניום הרי שלטענת הנתבעת לא היתה לה גישה לביצוע העבודות בעטיה של התובעת. התובעת לעומתה טוענת כי לא פנו אליה כלל בהקשר זה (עמוד 4 שורה 26). אולם, אין לכך חשיבות מהותית בהקשר דנן, שכן אין, למעשה, כל מחלוקת בין הצדדים כי אלו אמורות להיות מבוצעות גם לגבי הנכס של התובעת (סעיף 14 לתצהיר מר הלל).

לגבי הרכיבים האחרים הנטענים אין מקום לקבל את טענת התובעת.

הוכח בפני כי שביל הגישה לנכס התובעת לא היה חלק מן הבית במקור בעת גמר הבניה. על פי מסמכי רישום הבית המשותף הגישה לדירת הנתבעת הינה דרך חדר המדרגות בלבד ללא כניסה נפרדת (עמוד 5 שורות 10 ו-12). בפועל הכניסה הנפרדת משמשת רק את דירת התובעת (עמוד 10 שורות 11-12). הוכח בפני כי שביל דומה שנשלל בנוגע לדירה אחרת בבית מומן על ידי אותה בעלת דירה, על אף שהמדובר ברכוש משותף (עמוד 7 שורות 13-14).

בנסיבות אלו לא הוכח כלל כי על בעלי הדירות האחרים בבית לשאת בעלויות השיפוצים המבוקשים על ידי התובעת בנוגע לשביל הגישה.

בנוסף לכך הרי שלא עלה בידי התובעת להוכיח כי בכלל נדרשים שיפוצים לשביל הגישה האמור. לבד מהטענות בחוות דעת השמאי (שכל בסיסן הוא השוואת העבודות בין חלקי הבית לשיטתו של השמאי), אין כל טענה כי נדרשות עבודות בשביל הגישה. זאת ועוד. להבדיל ממצב הלובי ורחבת הכניסה לבית, הרי שמהתמונות שצורפו (נספח ב' לכתב ההגנה וכן בחוות דעת השמאי) עולה כי השביל המוליך אל דירת הנתבעת מרוצף מאבנים משתלבות והינו תקין לכל אורכו.

בנוגע לשער כניסה ותיקון החומה לא ברורה כלל טענת התובעת. לא נטען כי שער כניסה היה מותקן או כי שער שכזה היה לא תקין. שוב, הדרישה לביצוע העבודה מתבססת אך על הרעיון של "השוואת" העבודות שבוצעו. דא עקא, כאמור לעיל, אין ברעיון זה דבר בנסיבות דנן. גם לא ברור על איזה תיקון של חומה מדובר. גרם המדרגות החיצוני והקיר התומך שופצו על ידי הנתבעת במסגרת השיפוץ דנן (עמוד 7 שורות 22-27). האמור נכון גם לגבי העבודות המבוקשות לפיתוח גינה וסלילת מתקן לחניית אופניים. לכך יש להוסיף כי מתקן לחניית אופנים קיים בבית וממילא לא ברור מדוע נדרש אחד שכזה רק עבור התובעת.

### חלוקת הוצאות השיפוץ

בהקשר זה עותרת התובעת לחלוקת הוצאות השיפוץ לפי "ההנאה והשימוש" ולא על פי השטח הפנימי של הדירה" (סעיף 13.3 לכתב התביעה).

אין בידי לקבל את טענת התובעת בהקשר זה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 94/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע כי: **"בעל דירה חייב להשתתף... לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, וזאת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר"**.

דרישת התובעת, חוזרת, למעשה, לטענתה בדבר הפרדה ניהולית בין החלקים השונים של הבית. דא עקא, כאמור לעיל, בהעדר תקנון מוסכם הקובע כאמור, ובהעדר החלטה על היות הבית "בית מורכב" בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין, אין דבר בטענה זו. בנסיבות אלו גם אין כל קביעה של "שיעור השתתפות אחר".

בהקשר זה גם יש להדגיש כי, על פניו, הבית אינו בית מורכב. לדירת התובעת כניסה דרך חדר המדרגות הראשי, קונטור הבית הינו אחד, מערכות הבית משותפות. הטענה בדבר היות הבית "מורכב" מתבססת רק על כך שלדירת התובעת ישנה כניסה נפרדת חיצונית. אולם, אין די בכך כדי להצדיק הפרדת ניהול הבית על פי חלקיו.

במהלך ניהול ההליכים ניסתה התובעת לשנות חזית וביקשה כי אורה על תשלום הוצאות השיפוץ על פי שטחי הרצפות של הדירות בפועל כפי שאלו נלמדים מרישומי הארנונה. הנתבעת התנגדה לשינוי חזית ובהחלטתי מיום 08.07.12 קיבלתי התנגדותה זו והבהרתי לתובעת כי לא ניתן לשנות את הסעדים המבוקשים בכתב התביעה אלא באמצעות הגשת בקשה לתיקונו. על אף האמור, התובעת בחרה להמשיך בהליכים, כפי שהוגשו על ידה.

למרות האמור, על מנת למנוע מחלוקות והליכים נוספים בין הצדדים, מוטב תעשה התובעת אם תפעל לעריכת חישוב חדש של חלקה של התובעת בשיפוץ, וזאת על פי מידות שטחי הדירות בפועל ולא רק תוך הסתמכות על מסמכי רישום הבית המשותף.

בהקשר זה הוכח בפני כי היו מי מבעלי הדירות בבית אשר הרחיבו את דירותיהם לאורך השנים (עמוד 7 שורה 10). כך, הוכח כי בחלק מהדירות נסגרו מרפסות ואף נוספו מרפסות (עמוד 7 שורה 11). הוכח כי אפילו שטח דירת חבר הנציגות מר הלל בפועל אינו זהה לזה הרשום בנסח (עמוד 7 שורות 6-7). מאידך, מתיק הבית המשותף ברור כי שטח דירת התובעת, בקומת המרתף, אינו יכול לגדול.

בנוסף לאמור הוגשה בפני תעודת עובד ציבור של הגב' פמלה כהן מהאגף לחיובי ארנונה בנוגע לשטחי הדירות המחוייבים בארנונה. אומנם, אין חיובי הארנונה, בהכרח, משקפים את יחס שטחי הרצפות אשר אמורים להיות מחוייבים על פי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין (כך, למשל, מדידות הארנונה כוללות גם שטחים צמודים, מרפסות פתוחות וכיוצ"ב). אולם, מתעודת עובד ציבור זו עולה כי קיימים **הבדלים משמעותיים בגדלי הדירות השונות בבית** וכפועל יוצא ישנו שוני מהותי בחלק היחסי החל על כל דירה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין. האמור משתלב עם ההוכחה כי יש אי אילו מדידות הבית (ולא דירת התובעת) אשר הורחבו.

אולם, מאחר, וכאמור לעיל, סעד זה לא נתבע, אין בידי לחייב את הנתבעת בו. כאמור, טוב תעשה הנתבעת אם תבדוק את שטחי הרצפות בפועל ותחייב את התובעת בהתאם.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 94/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

אעיר כי אין בידי לקבל את חישובי השמאי לעניין חלוקת התשלומים - טענת השמאי כי המידות המפורטות בסעיף 8 לחוות הדעת הינן על פי מדידת תשריט היתרי הבניה איננה מקובלת עלי (עמוד 5 שורות 24-30). האמור אינו מאוזכר כלל במסגרת חוות הדעת, שם נכתב במפורש כי הנתונים מתבססים על מדידות הארנונה. גם לא עלה בידי השמאי להציג בפני את טבלאות החישוב שביצע לכאורה על בסיס היתרי הבניה. דא עקא, כאמור, נתוני הארנונה, כשלעצמם, אינם מספיקים לצורך חלוקת התשלום בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין וממילא אלו אינם נגזרת של היתרי הבניה.

### סיכום

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה למעט חיוב התובעת לבצע עבודות צבע לפרטי נגרות, מסגרות ואלומיניום בדירת התובעת, כשם שאלו בוצעו ביחס לדירות האחרות בבית. התובעת תשתף פעולה עם הנתבעת ותאפשר ביצוע העבודות כאמור לרבות הסרת כל מכשול, ככל שישנו.

התובענה דנן התנהלה עד תומה, לרבות שמיעת ראיות וסיכומים.

משנדחתה התביעה ברובה המכריע (והחלק שנתקבל בה ממילא לא היה שנוי במחלוקת מעולם), הרי שיש מקום לחייב את התובעת בתשלום הוצאות הנתבעת.

לאור כל האמור לעיל אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעת סך של 2,000 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתנהלו בתיק זה דיון מקדמי, ישיבת הוכחות והצדדים סיכמו טענות בעל פה. כמו כן הוגשה בקשת ביניים לפסילת ראיות אשר הוכרעה, למעשה, לטובת הנתבעת.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ז חשון תשע"ג, 12 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב